

מסורת הש"ס

קוביוסטוס. גונז נפשות: **הגיעו**. ללוקח ואין המקח בטל. וצרייתא היא צ"צ צ' בהמוכר פירות המוכר עבד לחצירו ונמלא גנז או קוביוסטוס הגיעו שסתמן גנבים הן: **לסטים מוזיין**. אין דרכו בכך: **מוכתב למלכות**. חטא למלכות עד שזא לגזור עליו שיהרגנו כל מולאו: **קלא אית להו**. וסבר וקציל: **קבל מסר והלך**. קיצל עליו בעל את המומין לסימפון ליכא למיחש לשמא תשקה לאחיה ולאחותה איכא למיחש: **מסר**. האב לשלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל ליכא למיחש שמא תשקה לאחיה ולאחותה דהא ליתנהו גבה ^א ואיכא למיחש לסימפון: בת כהן בקיאה היא בשמירת תרומה ולמוכרה צימי טומאתה. בת ישראל אינה בקיאה בכך: **בארוסה**. ובת כהן דהואיל והיא צבית אציה טרח אציה למכור תרומה בחולין לימי טומאה לפי שהוא רגיל בכך: **אבל נגשווא**. שנותן לה בעלה מוזנות צביטה כגון משרה אשתו על ידי שליש דתנן צמתניתין (לקמן דף סד:): **מחאה חולין**. לפי שכל כבודה בת מלך פנימה^א ואציה ואחיה אינן אלאה שיתעסקו בצרכיה: **רבי יהודה אומר נותנין לה הכל תרומה כו'**. צין רבי יהודה לרבי טרפון איכא דאילו ר' טרפון סבר נותנין לה תרומה כדי מוזנותיה ואע"פ שאם צריכה לחולין וצאה למכור תרומה אין דמי תרומה מגיעין ליקח צהן חולין שהרי יקרים הס מן התרומה שהכל קופצים עליהן ולרבי יהודה נותנין לה תרומה כשעיר שאם צאת ליקח מחאה חולין לא תפחות מן דמי מחאת חולין אבל טורח מכירה מוטל עליה למכור לתתה תחת חולין: **נותנין לה תרומה כפלים בחולין**. קסבר לא מטריחין לה למוכרה בשייה אלא נותן לה תרומה הרבה כדי שתמננה צול ותמלא לוקחין הרבה: איכא צנייעו וייראה. צין רבי יהודה לרבן שמעון: והאי קנין אחיו הוא. וכי

תורה אור השלם

1. ובהן בי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו: וקרא כב יא

מוסף רש"י

הגיעו. הכי הוא של, דקטא עבד גנז הוא (קדושין יא.). מאי איכא לסטים מזדיין. הובג נפשות וסופו ליהרג (רשב"ם ב"ב צב:) דהא לא שמיא ולא קבלו עליו, או מוכתב למלכות. שנתחייב מיתה למלך (קדושין יא.).

אף על פי פרק חמישי כתובות

קוביוסטוס. גונז נפשות: **הגיעו**. ללוקח ואין המקח בטל. וצרייתא היא צ"צ צ' בהמוכר פירות המוכר עבד לחצירו ונמלא גנז או קוביוסטוס הגיעו שסתמן גנבים הן: **לסטים מוזיין**. אין דרכו בכך: **מוכתב למלכות**. חטא למלכות עד שזא לגזור עליו שיהרגנו כל

^בקוביוסטוס הגיעו מאי איכא לסטים מוזיין או מוכתב למלכות הנהו קלא אית להו מכדי בין למד ובין למד לא אכלה מאי בינייהו איכא בינייהו קבל ^גמסר והלך: רבי טרפון אומר נותנין לה הכל תרומה וכו': אמר אבבי מחלוקת בבת כהן לכהן אבל בבת ישראל לכהן דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה ואמר אב"י מחלוקת בארוסה אבל בנשואה דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה תניא נמי הכי ^דרבי טרפון אומר נותנין לה הכל תרומה ר"ע אומר "מחצה חולין ומחצה תרומה במה דברים אמורים בבת כהן לכהן אבל בת ישראל לכהן דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה במה דברים אמורים בארוסה אבל בנשואה דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה רבי יהודה בן בתריא אומר נותנין לה שתי ידות של תרומה ואחת של חולין רבי יהודה אומר נותן לה הכל תרומה והיא מוכרת ולוקחת בדמים חולין רבן שמעון בן גמליאל אומר כל מקום שהוכרה תרומה נותנין לה כפלים בחולין מאי בינייהו איכא בינייהו טירחא: היבם אינו מאכיל בתרומה: מאי טעמא ^הקנין כספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא: עשתה ששה חדשים בפני הבעל: השתא בפני הבעל אמרת לא בפני היבם מיבעיא ^וזו ואין צריך לומר זו קתני: זו משנה ראשונה כו': מאי טעמא אמר עולא ואיתימא רב שמואל בר יהודה משום סימפון בשלמא לעולא קמייתא שמא ימוגו לה כוס בבית אביה ובתרייתא משום סימפון אלא

נח.

קוביוסטוס. פירש בקונטרס גונז נפשות ולא משמע הכי צפרק קמא דככורות (דף ה. וסס) ^זדקא אמר ליה קיסר לרבן גמליאל משה רבכם גנז היה או קוביוסטוס היה או שאינו צקי צחצחות היה והתם אמןמן קאי דאשאיילה ראשונה צכללן של לויס אתה מולא כו' כבר השיבו ועוד דהגיעו מפרש בקונטרס דרובס הכי איתנהו ואין נראה שיהיו רוצ העצדים גונצי נפשות ונראה כפירוש רבינו חננאל דמפרש קוביוסטוס משחק בקוציאל והא דלאמרי' (חולין דף סא:) ויאמר שלחני כי עלה השחר אמר ליה יעקב וכי גנז אתה או קוביוסטוס אתה שאתה מתיירא מן השחר לפירוש הקונטרס אתי שפיר ולפירוש רבינו חננאל נמי י"ל שדרך משחקין בקוציאל שנושין צהן ודרכן להטמין מזני אדם: **הנהו קלא אית להו**. פירש בקונטרס וסבר וקציל וקשה לר"מ דצריש המוכר פירות (ב"ב דף צג: וסס) אמר צהדיא ליסטים מוזיין או מוכתב למלכות אומר לו הכי שלך לפניך ועוד אמרינן צפרק האומנין (ב"מ דף פ. ס.) שפחה זו שוטה היא נכפית היא כו' הכי זה מקח טעות אס כן צהקן מומי ניוחש לסימפון ומפר"ת קלא אית להו ולא שכיחי ולא חיישינן צהו לסימפון כיון דלא שכיחי והנהו נמי דפרק האומנין לא שכיחי והא דאמרינן צפרק המגרש (גיטין דף ק. וסס) דלתתין רב יהודה צשטרא דעצדי עצדא דגן מולדק לעצדות ופטיר ועטיר מן ערורי מלכא ומלכתא לא משום שהיה צריך להתנות כדפי' צבסתמא נמי הוי מקח טעות אלא משום שופרא דשטרא ורבינו אליהו היה מקיים פירוש הקונטרס דהיכא דקיצל המוכר מעות אמרי' מדלא צדק הלוקח קודם נתינת מעות הני מומין דאית להו קלא א"כ סבר וקיצל והא דלומר לו הכי שלך לפניך מיירי קודם שנתן הלוקח מעות וקצת משמע כן צפרק המוכר פירות והגיעו לאו משום דרובא הכי איתנהו וש"מ דאולינן צתר רובא ומאי פריך דלמא[המוציא מחצירו עליו הראיה אלמא מיירי שהלוקח מוחזק: ^ח**ואפ"ל** בורץ בפני הבעל חוץ מיום אחד אינה אובר"ת. פירש בקונטרס דהוא הדין אפילו כולם בפני הבעל לא אכלה משמת דקינן כספו פקע ליה אלא דאי כולן בפני הבעל הוה אכלה מיהא צחיו ולר"מ נראה דהך דרשא דדריש בגמרא קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא אסמכתא בעלמא הוא דמדאורייתא מיכל אכלה ולפי משנה ראשונה היכא דאכלה צחיי הבעל אוכלת נמי צזיקת היבם מדקתני ואפי' כולם בפני הבעל חוץ מיום אחד משמע הא כולן בפני הבעל אוכלת ועוד דתנן צפרקין צסדר משנת ירושלמית הגיע זמן ולא נשאו או שמתו צעליהן אוכלות משלו ואוכלות בתרומה משמע כשמתו צעליהן שהיבם מאכילן צלא ציאה דומיא דהגעת זמן דמיירי צלא נשאו דאי אחר ציאה פשיטא דאשתו גמורה היא ועוד מציא ראייה מדתניא צתוספתא זו משנה ראשונה צבותינו אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה ולא היבמה עד שתיצבל והיינו טעמא דמשנה ראשונה דכשלא אכלה צחיי הבעל אינה אוכלת דהא איכא למיחש לסימפון ולשמא תשקה דהא כיון דלא הגיע זמן צחיי הבעל לא צדק לה דאינו חייב צמוזנותיה אלא א"כ עמד צדין וצרח כדאמרינן צהחולץ (יבמות דף מא:) ולא מייעד לה דוכתא וטעמא משום שאין דרך לאחר אלא מיד הוא רגיל או לחלוץ או לייבם לכך לא תקנו לה מוזנות מיבם כמו שתקנו מוזנות צהגעת זמן דבעל אבל כשאכלה צחיי הבעל תו ליכא למיחש לסימפון ולשמא תשקה נמי ליכא למיחש דכיון דהגיע זמן מייעד לה דוכתא צבית אציה מסתמא אוכלת שס צכל שעה ואינה זזה ממקומה וא"ת ומאחר דמדאורייתא אכלה כשנפלה מן הנשואין למה אסורה למשנה אחרונה עד שתיצבל הא ליכא למיחש לסימפון שכבר צדקה צדיקת פנים ויש לומר דמאחר שאסרו ארוסה שהגיע זמנה אסרו נמי ציבמה משום דמיחלפא צה שמתיה זמן כניסתה לאתער אלא ק"ק אי חשיבא יבמה קנין כספו דיבם הא דקאמר ציבמות צפרק אלמנה (דף ק. וסס) גצי הא דתנן היבם פוסל ואינו מאכיל אי צת כהן לישראל היא פסיל לה ושצה אל צית אציה כו' ה"ל למימר דהא קנייה כדקאמר התם גצי אירוסין ויש לומר דושצה אל צית אציה אחא למיפסל צת כהן לישראל למידק הא מעיקרא לא אכלה כדאמר התם (דף סה.) א"כ לא אייתר לשומרת יבם אלא הכי קאמר ושצה כתיב כלומר דווקא אותה שצצה אל צית אציה אכל זאת שזקוקה ליבם אינה שצה שהרי חשובה כאלו קנויה לו: **השתא בפני הבעל אמרת לא בפני היבם מיבעיא**. ה"ג [לא] זו אף זו קתני לא מיציעיא שעה חדשים בפני הבעל ושעה בפני היבם דלא אכלה אלא אפילו כולם בפני הבעל חוץ מיום אחד לא אכלה וכן מוכיח צירושלמי דמפרש כולה מתניתין [צלא] זו אף זו: מאי

עין משפט
נר מצוה

מה א מיי פ"ב מהל'
אישות הלכה יג:

תוספות ר"ך

התם דוכתא מייעד לה. פי' מאחר שהוא זן אותה תמיד מוציאה מבית אביה ומייעד לה מקום שלא תפסיד מזונותיה. פי' כי היכי דלא ליכול אינש בהדה: ר"ט אומר וכו' אמר אב"י מחלוקת בבת כהן לכהן אבל בת ישראל לכהן דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה פי' בת כהן אס תטמא יחליף לה אביה חולין בתרומה וחזיא לה ולא תצטרך למוכרה לכהנים בוול ולקנות חולין ביוקד אבל בת ישראל לכהן אין מי שיחליף לה ותצטרך למכור להם בוול הלכך נותנים לה מחצה חולין: ואמר אב"י מחלוקת בארוסה פי' ובת כהן. אבל בנשואה ד"ה מחצה חולין ומחצה תרומה: היבם אינו מאכיל בתרומה פ"ט קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא פי' והלכך אין לו כת להאכילה בגינו אך אם אכלה צחיי הבעל אוכלת יבם במקום בעל קאי ומכת בעלה קאכלה: או כלם וכו' השתא כלם בפני הבעל חוץ מיום א' אמרת לא אכלה כלן בפני היבם דע"י אין לה לאכול דלא קנינו הוא לא מיבעיא זו ואצ"ל זו קתני: זו משנה ראשונה וכו'. תניא בתוספתא ולא היבמה עד שתבעל. פי' זו רבנן שאמרו הגיע זמן ולא נשאו שהיא אוכלת בתרומה הוא משנה ראשונה אבל ב"ד של אחריהם אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה וכן היבמה עד שתבעל ואע"ג דאכלה צחיי בעלה מ"ט אמר עולא ואיתימא ר"ש כ"י משום